

1519187-80.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/06/2022

... Penal. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519187-80.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519187-80.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2216218/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 19536354 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 6301/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2216218 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YAN MURILO GERALDO SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

YAN MURILO GERALDO SILVA e LUIZ ABRAÃO DA CONCEIÇÃO NUNES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/05), no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 2 horas e 40 minutos, na Rua Jaguaribe, altura do nº 20, nesta capital de São Paulo, em concurso e unidade desígnios, subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o telefone celular marca Samsung, avaliado em R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), um capacete, uma carteira e a quantia em dinheiro de R\$ 300,00 (trezentos reais)

pertencentes à vítima Flávio de Brito.

De acordo com a inicial acusatória, LUIZ, com uma arma de fogo em punho, abordou Flavio no local dos fatos, anunciou o roubo e subtraiu do ofendido os bens acima descritos. Em seguida, LUIZ entrou no automóvel Fiat / Palio, de placas FKT-7J63, que estava sendo conduzido por seu comparsa, o acusado YAN, empreendendo fuga, em seguida, neste automóvel.

Consta que, logo após, a vítima se dirigiu a uma base da Polícia Militar e narrou o ocorrido, com indicação das placas do carro utilizado por LUIZ e YAN e informando que seu aparelho celular roubado indicava sua própria geolocalização, por meio do sistema "Samsung Account". Por esse sistema, os policiais militares da base conseguiram obter a localização aproximada do aparelho celular do ofendido e a notícia do roubo foi irradiada via COPOM. Assim, outros policiais militares em patrulhamento passaram a efetuar buscas pelo automóvel e, na Estrada da Baronesa, conseguiram visualizar o veículo Fiat / Palio, de placas FKT-7J63, no qual estavam YAN e LUIZ.

De acordo com a denúncia, ao perceber a presença da viatura, YAN acelerou o veículo e tentou fugir, mas acabou por colidir com a guia. Desta forma, os acusados desceram do automóvel e passaram a correr em fuga a pé. Contudo, os policiais partiram ao encalço dos denunciados e conseguiram capturar LUIZ. YAN pulou para dentro de uma residência e lá se ocultou. Com a chegada do apoio, os policiais adentraram no referido imóvel, no qual detiveram YAN.

Ainda, narra a peça inaugural que, próximo ao local em que LUIZ foi capturado, os policiais encontraram o aparelho telefônico do ofendido, bem como o celular de YAN. Já no interior do Fiat Pálio, foi localizado um cartão bancário pertencente a YAN. Também, consta da denúncia que os acusados foram conduzidos ao Distrito Policial e, lá, o ofendido reconheceu pessoalmente LUIZ como sendo um dos autores do roubo que o vitimou. Quanto a YAN, a vítima afirmou que ele possui características físicas similares à pessoa que conduzia o veículo Fiat Palio no qual eles fugiram. O aparelho celular do ofendido foi a ele restituído (fls.07), porém, os demais bens subtraídos não foram recuperados.

Por ocasião da análise judicial de regularidade formal, às fls. 70-74, o flagrante foi homologado e a prisão do acusado LUIZ foi convertida em preventiva. Com relação a YAN, foi concedida liberdade provisória, condicionada ao atendimento de medidas cautelares de natureza diversas da custódia cautelar.

Os acusados foram regularmente citados. YAN e LUIZ apresentaram resposta à acusação, respectivamente, às fls. 118-122 e 136-137.

Às fls. 138-139, foi mantido o recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual em juízo, foi colhido o relato da vítima Flávio de Brito, bem como foram ouvidas as testemunhas policiais militares Jailson Moura de Santana e Marcos Roberto Julioti. Em seguida, os acusados foram interrogados.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais por escrito.

O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 176-182).

A defesa de YAN, às fls. 187-195, postulou sua absolvição, por negativa de autoria. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o crime de receptação culposa.

Ainda, requereu a fixação do regime inicial aberto e o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

A Defensoria Pública, por sua vez, na defesa de LUIZ, requereu, em suma, sua absolvição dos Réus, negando a autoria delitiva. Em caráter subsidiário, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como pediu o afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo, ausente comprovação do potencial lesivo do instrumento, que não foi apreendido. Caso mantida a qualificadora, postulou a majoração no mínimo. Pediu, por fim, a fixação do regime inicial semiaberto.

Vieram os autos, pois, à conclusão.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Da atenta análise do processado, verifica-se a presença de prova suficiente de

materialidade delitiva, bem como de que os dois acusados foram os autores do fato criminoso, em prática conjunta, com união de esforços, e que agiram mediante emprego de arma de fogo, impondo-se a procedência do pedido inicial, com a condenação de ambos, nos exatos termos da denúncia.

A prova da materialidade delitiva está bem aparelhada, sobretudo diante dos Autos de Prisão em Flagrante (fls. 1 e 17), do Boletim de Ocorrência (fls. 2-6), do Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 7), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Da mesma forma, devidamente comprovada nos autos a autoria delitiva, que se atribui a ambos os acusados.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Flávio de Brito narrou, em síntese, que estava a pé na rua, com seu capacete e celular em mãos. Parou um carro ao seu lado e desceu um rapaz pela porta traseira, abordando-o, com arma de fogo em punho, roubando seu celular, capacete e carteira. Viu a arma de fogo. Ele disse que o ofendido "perdeu", determinando que passasse tudo e o indivíduo que estava na direção do veículo ainda falou para levar seu capacete também. Pegou seu celular que estava na mão, a carteira que estava no bolso e o capacete que estava na outra mão. O que desceu do carro foi quem pegou seus pertences. Fizeram o retorno na sua frente e voltaram pela mesma rua, em sentido contrário. Foi até a base da Polícia Militar e, com seu celular estava em poder deles e não desligaram, a polícia conseguiu rastrear o aparelho. Conseguiu anotar os dados da placa do carro, naquele momento, e informou à Polícia Militar. Cerca de uma hora depois, soube que eles foram detidos. Fez reconhecimento na delegacia de polícia. Reconheceu os dois. Recuperou, apenas, seu aparelho celular. Perdeu seu capacete, a carteira com todos os documentos e o dinheiro referente ao aluguel de seu estabelecimento, no valor aproximado de R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Na Delegacia de Polícia, para fins de reconhecimento, apenas os acusados foram colocados diante de si. Soube que os policiais não encontraram a arma de fogo. O roubo ocorreu em torno de 1h30min da manhã. A rua tinha iluminação mediana e havia pouco movimento. Com relação ao indivíduo que conduzia o veículo, o reconheceu, apenas, pelo porte físico. Ressalta que o indivíduo que reconheceu (YAN) era parecido, embora não o tenha visualizado muito bem.

Também foi ouvido em juízo o Policial Militar Jailson Moura de Santana, a informar, em síntese, que foi irradiado roubo ocorrido na área do primeiro batalhão. Havia rastreamento de celular e placa do veículo dos assaltantes. A viatura estava próxima da indicação de onde estaria o veículo e logo visualizaram o carro. Ao dar ordem de parada, eles não pararam e se evadiram. Fugiram em alta velocidade, por cerca de quatro ou cinco minutos. Em certo ponto da Estrada da Baronesa, os acusados colidiram. Os dois desembarcaram e começaram a pé. Um deles, logo que desceu do carro e começou a correr, caiu, e, nesse instante, caíram, também dois aparelhos celulares. O outro prosseguiu em fuga. O Sargento correu atrás do segundo. Algemou esse primeiro indivíduo, retendo os aparelhos celulares. Pelo Copom, foi confirmado o modelo de um dos aparelhos como sendo da vítima. Quanto ao segundo, o Sargento viu ele pular o muro de uma casa e ele foi preso nesta casa. No momento em que foi detido, LUIZ disse que não havia praticado o roubo, mas não explicou a posse dos aparelhos celulares. Sabe que a vítima reconheceu LUIZ. Quanto a YAN, afirma que a vítima ficou um pouco hesitante. A arma de fogo não foi localizada.

Ainda, foi colhido em juízo o depoimento da testemunha Policial Militar Marcos Roberto Julioti, que relatou, em suma, que estavam em patrulhamento pelas imediações e receberam comunicado via rede de que um veículo Pálio Preto, com determinada placa, com dois indivíduos teriam praticado roubo de celular e carteira com documentos. Ao visualizar o veículo, os acusados começaram a fugir. Em certo momento, eles colidiram com a guia, desceram do carro e passaram a fugir a pé. Um deles caiu e, no momento da queda, caíram dois aparelhos celulares, sendo um deles do ofendido. Seu colega, o Soldado Moura, deteve este primeiro, tratando-se de LUIZ. O depoente prosseguiu correndo atrás de YAN, que em certo momento adentrou em uma casa. Chegaram policiais em apoio e YAN acabou por sair e se entregar. Reconhece LUIZ em audiência. Afirma que YAN está lhe parecendo um pouco diferente,

com cabelo diferente e parecendo mais escuro, mais moreno. Afirmar que YAN estava mais "branquinho" no dia dos fatos. Quanto ao roubo, ele negou os fatos. YAN disse que era motorista de aplicativo e que seu carro estava com outra pessoa. Não conversou com LUIZ. A vítima, na Delegacia de Polícia, reconheceu LUIZ como sendo a pessoa que o rendeu com arma de fogo e pegou seus pertences. A arma de fogo não foi localizada. Viu YAN entrando na casa e, depois, saindo do imóvel e se entregando aos policiais. A vítima não reconheceu YAN com certeza total, dizendo que pelas características parecia ser ele. Nada de ilícito foi encontrado em poder de YAN. Se havia algo de ilícito, assinala que ele pode ter deixado na casa em que ingressou tentando fugir.

Ao ser interrogado, LUIZ negou os fatos. Estava dirigindo o carro e viu que YAN tinha um celular, que era dele mesmo. YAN é conhecido seu, moram próximos um do outro. Nesse dia, não estava com YAN. Tinha brigado com sua esposa e recaiu na bebida e nas drogas. Estava na casa de sua irmã. Nesse momento, YAN passou de carro e pediu carona a ele para leva-lo até a biqueira. Pretendia comprar drogas. Pediu a YAN para ir dirigindo. Foram até a biqueira e, na rua da biqueira, depois de comprar e pegar suas drogas, viram a viatura. Estava com três pinos de cocaína no bolso. Acelerou o carro e os policiais vieram atrás e determinaram que parasse. Como estava alcoolizado e sob efeitos de drogas, se assustou e correu em fuga. Não tem nenhuma relação com esse roubo. Não estava com nenhum celular. YAN é motorista de aplicativo e trabalha com esse carro, esse Pálio. Não sabe de YAN andar armado. Afirmar que também não usa arma. Destaca que foram até a biqueira com YAN na condução. Quando saíram da biqueira, pediu para ir dirigindo, porque gosta de dirigir, e YAN deixou. Fugiu porque estava drogado, tinha usado cocaína e se assustou. Sua reação foi acelerar o carro. Entre pegar a carona com YAN e a polícia iniciar perseguição, decorreu menos de quinze minutos.

Da mesma forma, em seu interrogatório, YAN negou ter participado do crime. Na época dos fatos, trabalhava como motorista de aplicativo, de Uber. Estava na rua com alguns amigos bebendo. Diego estava entre essas pessoas. A garrafa de uísque que estavam bebendo acabou. Diego pediu seu carro emprestado para buscar mais bebida. Isso, por volta das onze e meia. Diego desapareceu com seu carro, o Fiat / Pálio. Imaginou que ele poderia ter encontrado alguma menina. Demorou bastante e quando ele chegou, disse que de fato havia encontrado uma menina e estava conversando. Entregou a garrafa de uísque, deixou seu carro e foi embora. Logo depois, cerca de cinco minutos, LUIZ chegou ao local, dizendo que havia brigado com a mulher e pediu a YAN que o levasse em um ponto de venda de drogas. YAN inicialmente disse que não iria, mas como LUIZ insistiu, aceitou acompanhá-lo. Perguntou se ele queria ir dirigindo e deu a chave do carro para ele. Foram até a biqueira. Apareceu uma viatura dando ordem de parada. Determinou a LUIZ que parasse o carro, mas LUIZ disse que não poderia parar, porque tinha débito com a justiça, estava foragido, e começou a acelerar o carro e fugir. Em certo ponto, perto da casa da namorada de YAN, ele subiu na calçada, estourou o pneu, parando o carro. LUIZ desceu do carro e fugiu "No susto", acabou correndo também. Afirmar que só teve tempo de pegar seu celular, que estava no suporte e desceu correndo. LUIZ tropeçou e caiu. Entrou na casa da tia de sua namorada, dizendo a ela e a tia dela que estava fugindo. Só correu porque ficou assustado. Não sabia que o celular da vítima estava no carro. Já respondeu por ato infracional, quando menor de idade, mas afirma que não praticou o ato infracional que lhe foi imputado.

Pois bem, o conjunto probatório reunido se revela como determinante da convicção de autoria delitiva por parte de ambos. O ofendido, logo após ser assaltado, transmitiu à Polícia Militar os dados característicos da ação, informando ter sido abordado por duas pessoas em um veículo, revelando à Polícia Militar dados desse carro, marca, modelo, cor e, o principal, placas. Mais do que isso, seu telefone celular contava com rastreador e passou a ser realizado o acompanhamento do rastreamento do aparelho. Isto viabilizou que a polícia identificasse a localização do veículo e conseguiram realizar perseguição.

Os dois ocupantes do carro, ao receberem ordem de parada, passaram a fugir, de modo incessante, até colidir com a guia e estourar o pneu. Ainda assim, tentaram fugir a pé.

Os dois indivíduos que estavam no carro e que fugiram foram detidos e levados ao Distrito Policial, tratando-se precisamente dos dois acusados nesta ação penal. Registre-se que sequer os acusados negam tal fato. Conforme se verifica dos relatos colhidos em audiência, tem-se que a vítima reconheceu, com resoluta convicção, o acusado LUIZ, afirmando tratar-se da pessoa que o rendeu, ameaçando-o com arma de fogo. Ainda, assinala ter reconhecido YAN, ainda que não de modo convicto. Os acusados negam participação no crime, em versões que em certo ponto não coincide muito bem e que, além de pouco verossímeis, não se sustentam em absolutamente nenhuma prova dos autos. Verifique-se, primeiro, que há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes, tratando-se de pessoa desinteressada, que nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente os acusados. Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004: Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. - "Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu" (TACRIM-SP - 16ª C. - AP 132.620-9/9 - Rel. Mesquita de Paula - j. 03.10.2002 - Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos) Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. - "Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação" (TACRIM-SP - 8º Gr.Cs. - Ver. 427.712/1 - Rel. Carlos Biasotti - j. 22.05.2003 - Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Na mesma senda, o seguinte julgado:

Apelação. Réus condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes - Recurso da defesa - Pretendida absolvição pela fragilidade do conjunto probatório supostamente inapto a gerar a condenação. Condenação, todavia, que efetivamente se impunha face ao conjunto probatório contido nos autos, sobretudo prova testemunhal e encontro da "res" em poder dos agentes, plenamente indicativo da ocorrência material do fato e da autoria atribuída aos recorrentes, e da configuração da causa de aumento referida - Ônus da defesa quanto aos fatos desconstitutivos de que não se desincumbiu a contento. Recurso improvido". (Apelação criminal 8755233400. Relator: Salles Abreu. 4ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 11/09/2007. Data de registro: 26/10/2007). (grifos nossos) Segue que os acusados foram detidos pela Polícia Militar quando estavam no interior do carro anotado como sendo aquele no qual os assaltantes estavam no momento do roubo. A vítima anotou a placa, passou os dados característicos do veículo à Polícia Militar e foi feita abordada ao veículo exato do roubo. No carro, estavam os dois acusados e, mais, na posse do aparelho celular da vítima. Com relação ao reconhecimento de YAN, a despeito de a defesa colocar em dúvidas o reconhecimento realizado pelo ofendido, assinalando que na polícia foi indicado que se trataria de pessoa branca e que o acusado é moreno, não identifiquei nenhuma contradição quanto a este ponto. De fato, YAN revelou em audiência coloração de pele característica de de mulato, um mulato claro, mas mulato, que não poderia ser propriamente definido como branco. Entretanto, o próprio ofendido afirmou que não tinha como ser muito preciso quanto ao reconhecimento de YAN, pois o viu dentro do carro, em rua não tão bem iluminada, não sendo de se exigir perfeita delimitação da cor de sua pele. Acima de tudo, há que se anotar que, em audiência, um dos Policiais Militares ouvidos, destacou, ao ver pela tela o acusado, que no dia dos fatos estava um pouco diferente, com cabelo diferente e, em suas palavras, mais "branquinho". Bastante razoável supor que, de fato, no dia dos fatos, YAN estivesse mais claro do que no dia da audiência. O mais importante é que o reconhecimento não é algo de absolutamente essencial para o reconhecimento de autoria delitiva e o édito condenatório. Trata-se de elemento de prova, mas que não é indispensável. Considere-se que, muitas vezes, recorrentemente, não há visualização do agente criminoso por nenhuma vítima ou testemunha e nem por isso se afasta a possibilidade de afirmação de autoria

deltiva.

O que dizer de crimes praticados por mascarados, delitos empreendidos longe das vistas de quem quer que seja, homicídios consumados sem testemunhas presenciais, nos quais se perfaz como perfeitamente possível a produção de prova de autoria delitiva, sem nenhum vício processual.

Aqui, ainda que se relativize o reconhecimento de YAN, que, de fato, não foi categórico, o certo é que estava no carro que vinha sendo rastreado pelo localizador do celular do ofendido, os ocupantes do veículo eram, efetivamente, YAN e LUIZ, que diante da polícia empreenderam fuga, de modo persistente, tendo sido encontrado com eles o aparelho celular do ofendido.

No caso de LUIZ, acresce-se a convicção do ofendido de que foi a pessoa que saiu do carro com arma de fogo em punho e subtraiu seus pertences.

De outro lado, ambos os acusados dizem que não participaram de nada, que apenas ingressaram no carro poucos instantes antes da ordem de parada policial, mas em relatos que não se sustentam em nenhuma prova dos autos e que, com o devido respeito, não parecem nada, mas nada mesmo, razoáveis.

YAN afirmou que estava com amigos bebendo. A bebida acabou e um amigo ou conhecido disse que buscaria mais bebida e, para tanto, precisou pegar o carro dele emprestado. Desapareceu com seu carro por largo espaço de tempo e somente depois o devolveu. Logo após, LUIZ aparece e pede a YAN que o leve até a "biqueira" para comprar cocaína para consumo próprio. YAN o leva até lá, mas como havia bebido, entrega a chave ao outro, para que conduza o veículo.

Interessante, que LUIZ, em seu interrogatório não foi a lugar nenhum. YAN passou de carro diante da casa da irmã de LUIZ e LUIZ pediu uma carona para que o levasse para o ponto de venda de drogas. LUIZ afirmou perante este Juízo que YAN foi dirigindo o carro e que somente quando saíram da biqueira pediu a YAN que o deixasse dirigir, pois gosta de dirigir, embora YAN tenha afirmado que quando admitiu levar o amigo até o ponto de venda de drogas, entregou as chaves e que LUIZ foi dirigindo o carro (aliás, curiosamente, o que havia ingerido bebida disse que não queria dirigir e entrega as chaves de seu carro, que seria sua ferramenta de trabalho, seu ganha pão, ao drogado, mas isto não é nada determinante para os rumos desta ação penal; mas as contradições de relatos o são).

Ainda, diante da aproximação da polícia e ordem de parada, LUIZ disse que estava sob efeito de cocaína, se assustou e por isso empreendeu fuga quando estava na direção do veículo; YAN, diversamente, disse que LUIZ afirmou que teria que fugir, assim agindo, partindo em fuga, porque era foragido da justiça.

Além do evidente desencontro de relatos, nem mesmo se há de creditar veracidade aos quanto afirmado por qualquer dos dois. Muito curioso essa afirmação de que terceiro tenha pegado o carro emprestado, saído por largo espaço de tempo. Este terceiro teria, segundo se extrai do relato de YAN, teria praticado o assalto e devolvido o carro com parte do produto do roubo a bordo, o celular, que foi recuperado. Não obedecem ordem de parada, sem justificativa plausível para tanto, sobretudo diante do desencontro de relatos em interrogatório. No momento da fuga, saem correndo a pé a partir de certo ponto e o celular da vítima despenca ao solo. YAN, que, segundo afirma, nada deve mas fuge de carro, segue fugindo a pé, a ponto de se esconder pulando o muro de uma casa, que afirma ser da tia de sua namorada, e não comprova nem mesmo esta circunstância.

O certo é que foram presos em poder de parte do produto do roubo, após terem sua movimentação monitorada pelo rastreador do celular, além de haver reconhecimento firme de LUIZ, além da indicação de semelhança de YAN com o outro agente.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador."

(RT 616/286-7).

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal (se há o concurso de duas ou mais pessoas).

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas de que os réus agiram conjuntamente para a prática dos crimes de roubo.

No mais, consoante elucidativo julgado:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

Da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo).

A majorante do emprego de arma de fogo (artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal) também restou demonstrada nos autos.

A vítima prestou declaração firme na polícia e em Juízo no sentido de que os réus portavam uma arma de fogo, com a qual exerceram grave ameaça para consumação do crime de roubo. Anote-se, conforme relatado pelo ofendido e pelos Policiais Militares, que tão logo ocorrido o roubo, o ofendido já informou à Polícia Militar que eles praticaram o delito mediante emprego de arma de fogo.

Impende anotar que, conforme sedimentado pela jurisprudência atual, o reconhecimento desta majorante prescinde da efetiva apreensão do armamento e realização de perícia, estando superado o entendimento de que sua aplicação demandaria comprovação pericial da efetiva aptidão da arma para efetuar disparos. Verifique-se entendimento recente do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"ROUBO – ARMA DE FOGO – PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal – redação anterior à Lei nº 13.654/2018 – prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada". (Acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do HABEAS CORPUS 163.566 SÃO PAULO. Relator Ministro Marco Aurélio. 26/11/2019).

Também, colha-se o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"Agravamento Regimental em Habeas Corpus. Penal. Incidência de majorante. Art. 157, § 2º, I, do CP. Emprego de arma. Apreensão e perícia. Desnecessidade diante de outros meios de prova. Incursão em matéria fática. Impossibilidade. Decisão mantida por seus fundamentos. Agravamento regimental improvido". (AgRg no HC 503874/SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do julgamento 06/06/2019. DJe 18/06/2019).

"A Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que, para o reconhecimento da presença da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EREsp n. 961.863/RS), como no caso". (HC 481845/SP. Relator Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma do E. STJ. Data do julgamento 09/04/2019. DJe 06/05/2019).

"Habeas Corpus. Direito Penal. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157, § 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. (...)" (HC 534.076/SP – SÃO PAULO. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma do E. STJ. Data do Julgamento 18/02/2020. DJe 02/03/2020) (grifos nossos).

Diante de tudo quanto acima fundamentado, perfaz-se como de rigor a condenação dos acusados em razão da prática do crime de roubo duplamente majorado empreendido contra o ofendido Flávio de Brito.

Comprovada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passo a aplicação da pena com

observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal. Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, de início, ressalto que a acusação inicial, devidamente comprovada nos autos, revela dupla majoração deste delito, verificado o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo. O uso da arma de fogo será considerado em terceira fase, como causa de aumento da pena. De outro lado, há que se ponderar que a ação delitiva, nas circunstâncias em que idealizada e levada a efeito, compreendeu o uso de carro, tanto para efetuar rápida e surpreendente abordagem, como para alcançar a fuga eficaz após a subtração de pertences das vítimas. Com isto, determinante para a realização facilitada do crime e bom êxito na fuga a prática por ao menos duas pessoas, tal como realizado aqui. Fica bem evidenciado que tal circunstância determina de modo necessário maior reprovabilidade da conduta dos agentes, impondo-se a fixação da pena-base acima do mínimo legal por este motivo.

Fica a pena-base estabelecida, assim, 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa para ambos os acusados.

Na segunda fase, verifico que, ao tempo dos fatos, LUIZ já registrava condenação anterior transitada em julgado no dia 24/9/2018, nos autos do processo nº 0070168-18.2016.8.26.0050, que tramitou perante a 9ª Vara Criminal Central da Capital, conforme certidão de fls. 32-34, sendo, portanto, reincidente. A reincidência agrava a pena, de tal sorte que fica elevada a pena de LUIZ em uma sexta parte. Desta forma, nesta segunda fase, eleva-se a pena de LUIZ para o patamar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa. A pena de YAN, por ora, nesta segunda etapa, permanece inalterada, em 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços) em razão da majorante do emprego de arma de fogo, para ambos os acusados, a atingir a pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, para o acusado LUIZ, e a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para YAN. E não havendo nenhuma outra causa de aumento ou de diminuição da pena a considerar, ficam consolidadas como definitivas as penas acima estabelecidas.

Observado que não há nenhuma demonstração de potencial econômico dos acusados, cada dia-multa fica estabelecido no valor mínimo legal.

Diante do montante das penas privativas de liberdade aplicadas, atento, ainda, às circunstâncias judiciais desfavoráveis, acrescido, no caso de LUIZ, da reincidência, os acusados iniciarão o cumprimento de suas penas no regime fechado, na forma do artigo 33, § 2º, alínea 'a', e § 3º do Código Penal.

Observado que os crimes foram praticados mediante grave ameaça, bem como diante do montante das penas aplicadas, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado YAN MURILO GERALDO SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal, bem como para CONDENAR o acusado LUIZ ABRAÃO DA CONCEIÇÃO NUNES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, pois não há notícia de que os réus tenham condição financeira favorecida.

LUIZ vem respondendo aos termos do processo cautelarmente preso e assim deve permanecer. Com acerto, até aqui a percepção do Juízo vem sendo da necessidade da



custódia cautelar, não havendo nenhum fator que justifique qualquer alteração de entendimento acerca desta necessidade.

Recomende-se LUIZ no estabelecimento prisional em que se encontra, expedindo-se, desde já, guia de recolhimento provisória.

YAN foi agraciado com o benefício da liberdade provisória. Fica, pois, assegurado seu direito de apelar em liberdade.

Por fim, fixo valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, o importe de R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno cada Réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se o nome dos sentenciados no "Rol dos Culpados" e expeçam-se guias de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA